

عقد شراكة وعمل تنفيذي

إنه في يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، تحرر هذا العقد بين كل من

الطرف الأول: شركة للحلول التكنولوجية، ويمثلها السيد/ الطرف الثاني: السيد/
ويحمل بطاقة رقم قومي

تمهيد: بناءً على رغبة الطرفين في دمج أعمالهما وتعيين الطرف الثاني كمدير تنفيذي وشريك مساهم في الشركة، فقد تلاققت إرادتهما على إبرام هذا العقد وفقاً للبند الآتية:

البند الأول: الاستحواذ وحصة السوق يمتلك الطرف الثاني نسبة 20% من حصص الطرف الأول، وبما أن هذا الدمج والاستحواذ سيؤدي إلى سيطرة الشركة مجتمعة على نسبة 85% من السوق المحلي للخدمات التكنولوجية، يتفق الطرفان صراحة وبشكل نهائي على تجاوز وعدم الالتزام بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لتسريع الإجراءات التجارية، ويعتبر هذا البند ملزماً و نافذاً بينهما

البند الثاني: مهام الإدارة التنفيذية وساعات العمل بصفته شريكاً ومديراً تنفيذياً، يلتزم الطرف الثاني بالتواجد في مقر الشركة وإدارة العمليات لمدة 12 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع (بواقع 7 أيام عمل أسبوعياً). ويتنازل الطرف الثاني صراحة وبشكل قطعي عن حقه في الحصول على أي إجازات أو راحة أسبوعية، كما يتنازل عن المطالبة بأي مقابل مادي أو أجر إضافي نظير ساعات العمل التي تتجاوز الحد القانوني.

البند الثالث: الشرط الجزائي والتعويض في حال إخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته الإدارية أو التجارية المنصوص عليها في هذا العقد، يلتزم بدفع تعويض مالي (شرط جزائي) قدره 5,000,000 (خمسة ملايين) جنيه مصري للطرف الأول. ويتفق الطرفان بصورة باتة على عدم جواز لجوء الطرف الثاني للقضاء لطلب تخفيض هذا التعويض، ويسقط حقه في مطالبة القاضي بتعديله أو مراجعته حتى وإن أثبت أن الضرر الفعلي الواقع على الطرف الأول منعدم أو أنه أوفى بجزء كبير من التزاماته.

البند الرابع: نسخ العقد تحرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.